

四川省成都市中级人民法院

民 事 判 决 书

(2023)川01民初841号

原告(反诉被告、申请执行人):恒丰银行股份有限公司成都分行,住所地:四川省成都市高新区永丰路47号。

负责人:张文尧,行长。

委托诉讼代理人:毛显,北京大成(成都)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:杨扬,北京大成(成都)律师事务所律师。

被告(反诉原告、案外人):成都粤诺商贸有限公司,住所地:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路201号3号厂房1楼1号。

法定代表人:赵金群,经理。

委托诉讼代理人:张林,上海兰迪(成都)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:孙晓光,上海兰迪(成都)律师事务所律师。

被告(被执行人):成都曙光光纤网络科技有限责任公司,住

所地：四川省成都高新区天晖中街 56 号 1 栋 26 层。

法定代表人：曾大章，总经理。

委托诉讼代理人：薛金慧，上海兰迪（成都）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘卫翔，上海兰迪（成都）律师事务所律师。

第三人：明君集团科技有限公司，住所地：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路 1333 号。

法定代表人：徐小文，总经理。

委托诉讼代理人：魏成浪，云南同润律师事务所律师。

第三人：珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙），住所地：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2114。

执行事务合伙人：北京鸿晓投资管理有限公司。

第三人：李红星，男，1974 年 3 月 7 日出生，汉族，住上海市徐汇区高安路 25 号。

委托诉讼代理人：张地峰，北京市中闻律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘济源，北京市中闻律师事务所律师。

第三人：林志强，男，1974 年 3 月 20 日出生，汉族，住福建省厦门市思明区白鹭洲路 501 号 2504 室。

原告（反诉被告）恒丰银行股份有限公司成都分行（以下简称恒丰银行）诉被告（反诉原告）成都粤诺商贸有限公司（以下简称粤诺公司）、被告成都曙光光纤网络科技有限责任公司（以

下简称曙光光纤)及第三人明君集团科技有限公司(以下简称明君集团)、珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)(以下简称泓沛基金)、李红星、林志强执行异议之诉一案,本院于2023年8月4日受理后,依法组成合议庭于2023年11月22日公开开庭审理了本案。后本院依法追加明君集团、泓沛基金、李红星、林志强作为第三人参加诉讼。粤诺公司于2024年4月8日向本院提起反诉,本院依法予以受理,并于2024年8月2日及2024年9月4日再次公开开庭审理本案。原告恒丰银行的委托诉讼代理人杨扬、毛显,被告粤诺公司的委托诉讼代理人张林、孙晓光,被告曙光光纤的委托诉讼代理人薛金慧、刘卫翔及第三人明君集团的委托诉讼代理人康枫到庭参加诉讼。第三人泓沛基金、李红星、林志强经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

恒丰银行向本院起诉请求:1.判决准许执行曙光光纤依据最高人民法院(2021)最高法民终612号民事判决书(下称简称612号判决)对林志强、李红星享有的到期债权(以下简称案涉债权),驳回粤诺公司的异议请求;2.本案诉讼费用由粤诺公司、曙光光纤承担。

事实和理由:执行法院依法对被执行人曙光光纤依据612号判决对泓沛基金、林志强、李红星享有的到期债权采取执行措施且已执行完毕。粤诺公司提起执行异议后,执行法院作出(2023)川01执异879号执行裁定,中止对前述到期债权的执行,系认

定事实和适用法律错误，请求依法判决准许执行案涉债权，驳回粤诺公司的异议请求。

（一）粤诺公司、明君集团、曙光光纤系关联公司，曙光光纤、明君集团均存在未清偿的生效法律文书确定的大额债权，债权转让和应收账款质押不具有真实性，实质为失信被执行人三方恶意串通，无偿转移财产，逃废债务和规避法院的强制执行，损害其他债权人的合法权益，相应行为均应无效。粤诺公司主张抵销 612 号判决转让款的债权未经生效法律文书确认，且借款金额、借款用途均与其主张存在矛盾，粤诺公司据此设定的质押不具有真实性，更不能对抗执行法院对案涉到期债权的依法执行。

（二）612 号判决的既判力决定明君集团、粤诺公司不能在执行异议之诉中行使真实权利人身份。612 号判决的权利人系曙光光纤。粤诺公司要否定曙光光纤是 612 号判决债权人应当通过审判监督程序解决。粤诺公司的权利来源为债权转让，其未取得除 2.14 亿元约定债权以外的其他权利，其主张概括受让案涉《协议书》项下权利与事实不符。粤诺公司受让权利性质为债权，属于债权请求权，与本案异议指向执行标的无关。粤诺公司主张的案涉《应收账款质押合同》中所约定的主债权在《债权转让及债务清偿协议书》签订并履行后已经因清偿而消灭，办理质押基础已经不存在，质押自始未设立。

（三）即使质押合同合法有效，质押已经设立，粤诺公司从未将应收账款质押通知次债务人，其质押对李红星、林志强不发

生效力。李红星、林志强依据执行法院作出的（2021）川 01 执恢 470 号之二、之三《履行到期债务通知书》向恒丰银行支付 1.7 亿余元符合法律规定，构成善意履行。案涉应收账款因李红星、林志强的善意履行而消灭，粤诺公司也无权再主张所谓的质权。恒丰银行作为曙光光纤的代位债权人，李红星、林志强依据《履行到期债务通知书》向恒丰银行履行产生的法律后果和其直接向曙光光纤履行产生的法律后果相同。案涉应收账款已因依法善意履行而灭失，应收账款消灭，相应质权消灭，粤诺公司无权主张优先受偿权。曙光光纤在 612 号判决项下的债权已消灭，粤诺公司主张的应收账款质权已因债务清偿而消灭。相应法律后果是由于粤诺公司怠于履行通知义务造成的，不利法律后果由粤诺公司和曙光光纤承担。执行法院的执行行为完全符合法律规定，粤诺公司无权主张撤销和排除执行。

粤诺公司辩称，恒丰银行恶意扣划粤诺公司执行案款涉嫌违法违规违法，其诉请允许继续执行案涉债权，无事实及法律依据，依法应当驳回其全部诉讼请求。粤诺公司对案涉到期债权享有质押优先受偿权，能够排除恒丰银行强制执行。

（一）关于案涉债权的权利来源和基础问题。泓沛基金受让明君集团持有的汇源通信 20.68%的股份，后经明君集团及实际控制人徐明君与泓沛基金沟通协调，各方达成回购股权意向，为避免明君集团直接回购目标股权所产生的政策监管障碍，各方达成一致意见，由明君集团委托曙光光纤作为回购主体签订回购协议，

回购对价及费用由明君集团承担。曙光光纤在整个股权回购过程中并未真正享有权利。为确保法律后果归属于委托人明君集团这一基本合同目的，才采用应收账款质押债权转移等合法的债权保护模式。曙光光纤为明君集团的指定交易方和受托方，并非案涉债权的实际权利人。受托人处理委托事务取得的财产应当转交给委托人。故明君集团应为案涉债权的最终受益人。为简化法律关系，明君集团委托曙光光纤以其名义提起诉讼，612号判决也已确认前述事实。明君集团与曙光光纤基于委托关系形成合法的债权债务关系，且不涉及损害第三人利益应依法受到法律保护。

（二）关于明君集团、粤诺公司及曙光光纤是否恶意无偿转移财产的问题。明君集团、粤诺公司抑或是曙光光纤，以债权转让方式实现三方债权债务之抵消，符合商事便利化原则和合法性原则，明君集团、曙光光纤与粤诺公司既不存在股权投资关系，亦不存在高管同时任职的混投关系，更不存在实际实控人为同一人的间接控制关系。法律并不禁止合法的关联交易，不存在曙光光纤转移财产的问题。明君集团基于化解三角债务达到债务核减规模，将其基于委托关系对曙光光纤享有的主债权转让给粤诺公司，经协商先后签订了《债权转让协议》《债权转让及债务清偿协议书》等，系各方真实意思表示且不违反法律强制性规定，依法受到法律保护。明君集团欠付粤诺公司债务真实可观，且有据可查，不存在任何损害第三人的情形，至今无人提起撤销之诉。

（三）案涉债权质押设立合法有效。2022年的10月18日，

粤诺公司与明君集团签订《债权转让协议》将其在《协议书》项下对曙光光纤享有的 2.14 亿元债权全部转让给粤诺商贸。质押权作为从权利一并转让。粤诺公司自此对案涉债权享有质权。后续《应收账款质押合同》及质权登记均系履行法定手续，不影响粤诺公司已在受让主债权后一并享有质押权。以应收账款出质的质权自办理登记时设立。是否通知债务人，不影响质权的设立，也不影响质押权人的优先受偿权。《债权转让协议》《债权转让及债务清偿协议书》所消灭的是粤诺公司对明君集团所享有的部分债权，而非消灭粤诺公司对曙光光纤所享有的主债权。《债权转让及债务清偿协议书》约定将案涉债权转让给粤诺公司的目的不是重新创设新的法律关系，是为了尽快实现质押权，曙光光纤以债权转让为名将强制执行申请权转让给粤诺公司以此满足粤诺公司作为 612 号判决申请执行人的法定程序性要求。粤诺公司仍享有案涉债权质押权，该权利均具有物权属性，足以排除执行。即使按照恒丰银行主张，曙光光纤将案涉债权转让给了粤诺公司，则粤诺公司已成为案涉债权的债权人，则案涉债权已非曙光光纤责任财产，恒丰银行则无权申请执行，应将案涉款项返还粤诺公司。

（四）李红星、林志强的恶意履行行为，不能导致粤诺商贸所享有的债权和质权消灭。粤诺公司对案涉债权所享有的质押权属于法定优先权，无需通知即至登记之日起具有对抗效力。粤诺公司无论是债权的权利属性还是债权的对抗性，均优先于恒丰银行对曙光光纤的普通债权。粤诺公司通过受让方式取得主债权并

于2022年11月1日以案涉债权办理了质押登记。质押登记从2021年4月28日登记以来延续至今，期间并未出现中断。恒丰银行申请扣划的时间为2022年的11月9日，晚于质押登记时间。质押的设立无需履行通知义务。应收账款质押权属于法定物权自登记时设立。据此，粤诺公司对案涉债权享有足以排除执行的权益。

曙光光纤述称，（一）曙光光纤受明君集团委托，代为签订股权回购协议，代为启动诉讼，所有法律后果均属于明君集团。曙光光纤既未承担成本也未负担费用。612号执行案款不属于曙光光纤财产，不能作为曙光光纤债务清偿的来源。曙光光纤与明君集团签订《协议书》的真正目的是明确曙光光纤应向明君集团返还执行委托事务所获得的财物。明君集团与粤诺公司转让的是明君集团在《协议书》项下对曙光光纤享有的2.14亿元债权，故粤诺公司虽在2022年11月1日对案涉债权办理质押登记，但应认定自2021年的4月18日明君集团办理质押之日即享有质权。

（二）《债权转让协议》《债权转让及债务清偿协议书》仅为曙光光纤、明君集团、粤诺公司对之前《协议书》的补充，目的是方便粤诺公司以自己的名义就612号判决申请强制执行及明确该公司的权利关系，并无消灭债权的功能。在案涉债权最终未支付给粤诺公司的情况下，粤诺公司与曙光光纤对612号判决项下债权的质押登记合法有效，曙光光纤的质权不因其他任何情况而灭失。恒丰银行划扣执行案款损害了粤诺公司的质押权，应当执行回转。此外，曙光光纤确实负有到期债务未履行，但不存在恶

意转移财产损害包括恒丰银行在内的债权人利益的情形，更不存在串通的可能性。李红星、林志强在自动履行执行案款之前没有履行通知协助等后合同义务，确实存在与恒丰银行串通的嫌疑。在 612 号案件中泓沛基金的代理人，在执行异议案件中又成为恒丰银行的代理人。整个事件显然存在勾连的可能性。泓沛基金、林志强、李红星恶意串联损害他人合法权利的行为显然无效。执行法院向林志强、李红星发送《履行到期债务通知书》并要求二人直接向恒丰银行履行属于程序错误，应当予以纠正。

明君集团述称，请依法驳回恒丰银行对粤诺公司的全部诉请。（一）明君集团作为本案的第三人是涉案股权回购主体及回购定金的实际付款人，亦是 612 号判决项下的实际权利人。明君集团与曙光光纤之间的委托关系在 612 号生效判决中已经进行了明确的认定和披露。明君集团与曙光光纤不存在债权转让，双方设立质权担保的主债权是归属于明君集团及粤诺公司的委托事项产生的财产权益。应收账款质权的设立不以通知应收账款债务人为前提，明君集团的质权合法有效，明君集团依法享有优先受偿权。明君集团的前述权利可以自行行使，也可以转让给粤诺公司来依法行使，均不存在任何合法性的障碍。

（二）本案不存在主债权消灭、质押消灭的情形，明君集团将委托利益转让给粤诺公司行权，有双方客观存在的债权债务为对价基础，并无不当，且债权转让并非要求以对价作为生效条件；如果对存在质权的应收账款，通过向应收账款债务人发出履行通

知，由应收账款债务人直接履行的方式被允许，且拒不纠错则等同于认可以该种执行方式使普通债权人取得对质权人的对抗效力，则无异于以此交易模式取代民法典所规定的应收账款质押制度，并从根本上损害担保物权的优先性。

（三）明君集团与曙光光纤依法建立委托法律关系，且曙光光纤受托办理委托事项过程中，全程系由明君集团主导，委托利益应归明君集团，612号案件各诉讼主体均明知。恒丰银行与李红星、林志强属于恶意串通履行，其诉请应被驳回。

李红星提交书面意见述称，李红星按照执行法院《到期债权履行通知书》要求将612号判决确定款项予以支付，执行法院已出具履行证明。粤诺公司、曙光光纤从未通知李红星债权转让、质押的情况。李红星对此并不知情。

粤诺公司向本院提起反诉请求：一、判决粤诺公司在质押财产3亿元范围内对案涉债权享有优先受偿权；二、判决恒丰银行返还粤诺公司177 413 933.31元，支付自2022年11月9日起至全部款项清偿之日止，并按照中国人民银行同期贷款利率计算的资金占用费。

事实与理由：在执行异议已裁定对案涉债权中止执行的情况下，案外人能够提起反诉请求确权以及由恒丰银行返还案涉款项及资金占用费。粤诺公司质押权合法有效，执行法院认定事实不清、适用法律错误，造成粤诺公司债权难以清偿，严重侵害粤诺公司的合法利益。

（一）《履行到期债务通知书》应予撤销。执行法院在 612 号判决确定的债权履行期限未届满就发出前述履行通知于法不符，导致当事人恶意串通规避执行。执行法院在未对债权人的真实性以及案涉债权是否具有权利负担及优先权进行审查就作出《履行到期债务通知书》，依法应当予以纠正。执行法院未对案涉债权采取冻结措施，未向曙光光纤送达《履行到期债务通知书》，未尽到基本的通知义务，属于程序错误。执行法院作出的《履行到期债务通知书》不但损害了粤诺公司的质押优先权，亦损害了曙光光纤其他债权人的分配请求权。

（二）明君集团基于委托合同关系享有曙光光纤委托代表诉讼所形成的债权 2.14 亿元，双方由此形成了合法的债权债务关系，且不涉及损害第三人利益，依法应当受到法律保护，粤诺公司依法取得排他性质押权。明君集团基于化解三角债务，达到核减债务规模的目的，将其对曙光光纤享有的债权和质押权转移给粤诺公司，双方意思表示真实，且不违反法律强制性规定，依法应受法律保护。恒丰银行无权获得已经办理质押权登记的应收账款。粤诺公司无论是债权的权利属性，还是质押权的对抗性，均优先于恒丰银行对曙光光纤的普通债权。

（三）泓沛基金、李红星、林志强明知交易背景、交易过程、交易权益、明君集团为案涉债权的所有权人的情况下，仍在 612 号判决履行期限届满之前向恒丰银行履行支付义务，损害了明君集团合法权益，主观恶性明显，并非善意履行。通知义务不属于

质押权生效的法律构成要件。恒丰银行在无明文规定情况下创新设立应收账款质押的通知义务，并以此主张李红星、林志强为善意履行，缺乏事实基础亦无法律依据。质押登记情况具有公信力，能够产生对抗第三人的法律效果。故未通知泓沛基金、李红星、林志强，不能否认曙光光纤与明君集团将债权转让和债权质押的事实。并不影响粤诺公司作为质权人享有的优先受偿权。恒丰银行应当返还案涉款项并应当赔偿粤诺公司经济损失，避免损失扩大，由此造成新的赔偿诉讼。

恒丰银行辩称，粤诺公司的反诉不符合法律程序，且反诉请求无事实及法律依据，应予驳回。从程序上讲，在执行异议之诉程序中，粤诺公司无权提起反诉。从实质上讲，曙光光纤、明君集团作为失信被执行人伙同关联公司粤诺公司，为逃避强制执行，恶意无偿转让债权，虚构民间借贷债权，设置应收账款质押，主债权合同无效，从合同当然无效，质押无效，依法应予打击，维护司法权威。从形式上讲，粤诺公司主张的案涉《应收账款质押合同》约定担保的主债权因《债权转让及债务清偿协议书》等协议的签订而清偿，担保的主债权清偿导致担保物权灭失，粤诺公司的质押登记不足以排除强制执行。粤诺公司从未将应收账款质押通知次债务人，其质押对李红星、林志强不发生效力，案涉应收账款因李红星、林志强的善意履行而消灭，质押财产应收账款灭失，质权必定消灭。从实质上讲，粤诺公司、明君集团、曙光光纤为关联关系，粤诺公司、明君集团均存在未清偿的生效法律

文书确定的大额债权，且被列为失信被执行人。三方恶意串通，逃废债务和规避法院的强制执行，损害其他债权人的合法权益，相应法律行为均无效。

曙光光纤辩称，曙光光纤对于粤诺公司的诉求及事实理由完全认可。

明君集团述称，明君集团认可粤诺公司的反诉诉请及相应事实理由。

泓沛基金、林志强经本院合法传唤，未到庭应诉，亦未提交书面答辩状，视为其放弃答辩、举证、质证、辩论及最后陈述的权利。

本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。各方当事人对《应收账款质押合同》《担保登记证明》、612号判决及EMS送达邮单、本院（2021）川01执恢470号之二、之三《履行到期债务通知书》（2021）川01执恢470号《履行到期债务证明书》等证据无异议，可以作为本案定案证据。对有争议的证据和事实本院认定如下：明君集团与曙光光纤签署的《协议书》、粤诺公司与明君集团及曙光光纤签署的《债权转让及债务清偿协议书》、明君集团与粤诺公司之间的银行转账凭据等证据，因能证明案件事实，证据的形式、来源符合法律规定，故符合证据的真实性、关联性、合法性，本院依法予以采信。

本院经审理查明：

（一）生效执行依据、执行及执行异议情况

2019年8月12日，本院依据已经发生法律效力的（2019）川成蜀证执字第1216号公证债权文书受理恒丰银行申请执行曙光光纤等公证债权文书一案，执行标的：1. 借款18 000万元；2. 截至2019年7月18日的利息2 173 888.89元、复利30 170.504元、罚息3 270 000元，2019年7月19日起至实现债权之日止的复利、罚息。执行案号（2019）川01执2616号。2020年5月19日，本院作出（2019）川01执2616号执行裁定终结该案本次执行程序。2021年8月17日，本院根据恒丰银行申请恢复对（2019）川成蜀证执字第1216号公证债权文书的执行，案号（2021）川01执恢470号。

2022年11月7日，本院经申请执行人申请就（2021）川01执恢470号执行案件对外发出执行悬赏公告。同日，本院作出（2021）川01执恢470号之二、之三《履行到期债务通知书》，载明：恒丰银行于2022年11月7日向本院申请执行被执行人曙光光纤对李红星、林志强依据612号判决享有的到期债权。本院经审查认为，612号判决确定李红星、林志强对泓沛基金应支付曙光光纤2亿元债务承担连带责任，通知李红星、林志强在收到通知后的十五日内将曙光光纤的到期债权2亿元交纳支付恒丰银行，不得向曙光光纤清偿。

2022年11月9日，北京鼎耘科技发展有限公司向本院通知书中载明的恒丰银行的收款账户分三次共计转款87 413 933.31

元，交易摘要为“代李红星履行（2021）最高法民终 612 号民事判决项下 2 亿元连带清偿责任”。同日，北京鼎耘科技发展有限公司出具代付款说明，载明该公司代李红星于 2022 年 11 月 9 日向恒丰银行转款 87 413 933.31 元。同日，恒丰银行向李红星出具了 87 413 933.31 元的收款证明。本院于 2022 年 11 月 10 日出具（2021）川 01 执恢 470 号履行到期债务证明书，载明李红星按照本院的履行通知于 2022 年 11 月 9 日委托北京鼎耘科技发展有限公司代为向恒丰银行履行到期债务 87 413 933.31 元。

2022 年 11 月 9 日，林志强向本院通知书中载明的恒丰银行的收款账户分六次共计转款 9 000 万元，交易摘要为“林志强履行（2021）最高法民终 612 号民事判决项下 2 亿元连带清偿责任”。同日，恒丰银行向林志强出具了 9 000 万元的收款证明。本院于 2022 年 11 月 10 日出具（2021）川 01 执恢 470 号履行到期债务证明书，载明林志强按照本院的履行通知于 2022 年 11 月 9 日为向恒丰银行履行到期债务 9 000 万元。

粤诺公司不服本院执行案涉到期债权，于 2022 年 11 月 12 日向本院提起执行异议。本院审查后以粤诺公司的执行异议不符合受理条件为由于 2023 年 1 月 4 日作出（2022）川 01 执异 2024 号执行裁定，裁定驳回粤诺公司的异议申请。粤诺公司不服，向四川高院申请复议，该院于 2023 年 4 月 25 日作出（2023）川执复 99 号民事裁定，一、撤销本院（2022）川 01 执异 2024 号执行裁定；二、指令本院对粤诺公司所提异议予以审查。本院于 2023

年 5 月 23 日另行组成合议庭予以审查，并于 2023 年 8 月 4 日作出（2023）川 01 执异 879 号执行裁定，中止执行曙光光纤对泓沛基金、林志强、李红星的第三人到期债权。该裁定送达后，恒丰银行不服，在法定时限内按照法定方式向本院提起本案诉讼。

（二）案涉到期债权形成及履行情况

2015 年 11 月 11 日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称汇源通信）公告明君集团通过协议方式转让 4000 万股 A 股股票给广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称蕙富骐骥），持股比例 20.68%，目标股份转让价款 6 亿元，股权转让完成后蕙富骐骥持有上述股份，为公司控股股东。

2017 年 1 月 16 日，明君集团向蕙富骐骥、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称汇垠澳丰）、泓沛基金主张在受让汇源通信股份过程中存在欺诈行为，股份转让行为应当被认定无效或撤销。后经多方协商，各方达成协议，由明君集团指定曙光光纤与泓沛基金于 2017 年 2 月 17 日签订《合作协议》，主要约定：泓沛基金拟转让持有的专项资管计划全部份额给曙光光纤，本次交易所涉及的标的额转让对价和需要乙方承担的专项资管计划 A 级份额本金之和为 13 亿元。

合作协议签订后，2017 年 2 月 20 日，成都承和信置业有限公司、成都和盛丰国际贸易有限公司、四川嘉泰源锅炉制造有限公司、成都益明州商贸有限公司、成都亿君通商贸有限公司向曙光光纤转账共计 2 亿元。前述转款均备注为“借款”。成都承和信

置业有限公司、成都和盛丰国际贸易有限公司分别于 2023 年 7 月 5 日向本院出具《关于受托付款的情况说明》，载明其在此次付款事项中是受明君集团委托支付给曙光光纤，用于支付回购定金。四川嘉泰源锅炉制造有限公司的股东邹文波、成都益明州商贸有限公司的股东施艳玲、成都亿君通商贸有限公司的股东邹文波分别于 2023 年 7 月 5 日向本院出具《关于受托付款的情况说明》，载明公司已解散注销，公司在此次付款事项中是受明君集团委托支付给曙光光纤，用于支付回购定金。

2017 年 2 月 21 日，曙光光纤收到前述款项后向珠海泓沛转账支付定金 2 亿元。

2017 年 11 月 6 日，甲方泓沛基金、乙方曙光光纤与丙方林志强、李红星签订《合作协议的解除协议》，该协议“鉴于”部分载明：甲方系平安汇通广州汇垠澳丰 6 号专项资产管理计划（以下简称“专项资管计划”）的委托人及投资方，甲方与乙方于 2017 年 2 月 17 日签订了《合同协议》，就乙方受让专项资管计划全部份额相关事项作出了约定，双方同意解除《合作协议》，并同意按照《合作协议》的约定，由甲方向乙方或其指定方（以下简称“收款方”）返还定金 2 亿元。第三条约定，经过双方协商，甲乙双方就解除《合作协议》，返还定金 2 亿元并另外支付 2 亿元的相关事项达成一致意见。

2017 年 11 月 9 日，泓沛基金仅转账退还 2 亿元定金至曙光光纤指定的收款账户。

因泓沛基金等未按《合作协议的解除协议》履行，曙光光纤诉至四川省高级人民法院（以下简称四川高院），该院于2018年11月6日立案受理。2020年12月16日，四川高院作出（2018）川民初129号民事判决（以下简称民初129号判决）：“一、撤销《合作协议的解除协议》第一条第三款第1项“并由泓沛基金向收款方分期支付20 000万元”、第一条第三款第5项“泓沛基金在广州蕙富骐骥投资合伙企业的普通合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司将其持有广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让给泓沛基金或者泓沛基金指定方后（以完成工商登记为准）5个工作日内解除监管账户内剩余的10 000万元资金的监管并支付至曙光光纤指定账户”、第一条第三款第6项“泓沛基金在自本协议签署之日起18个月（即540天）届满之日向曙光光纤指定账户支付剩余的10 000万元”的内容；二、驳回曙光光纤的全部诉讼请求。本诉案件受理费1 041 800元，保全费5 000元，反诉案件受理费1 020 900元，均由曙光光纤负担。”曙光光纤不服该判决，上诉至最高人民法院。

2022年9月2日，最高人民法院作出612号判决：一、撤销（2018）川民初129号民事判决；二、泓沛基金自判决生效之日起十五日内向曙光光纤支付2亿元；三、林志强、李红星对本判决第二项确定的债务承担连带责任；四、驳回泓沛基金反诉全部诉讼请求；五、驳回曙光光纤的其他诉讼请求。该判决二审还查明部分载明：曙光光纤系明君集团的指定交易方。该判决于2022

年 10 月 24 日分别向各方当事人进行了送达。

（三）质权设立及债权转让情况

1. 明君集团质权设立情况

2021 年 4 月 26 日，明君集团与曙光光纤签订《协议书》，鉴于：1. 基于双方有关商业安排，明君集团曾委托曙光光纤收购泓沛基金持有的“平安汇通广州汇垠澳丰 6 号专项资产管理计划”全部份额。2. 基于上述委托，2017 年 2 月 17 日，曙光光纤与泓沛基金签订了《合作协议》。在该《合作协议》项下，曙光光纤应向泓沛基金支付 2 亿元定金。具体操作中，该 2 亿元由明君集团安排第三方划付给了曙光光纤，再由曙光光纤支付给泓沛基金。3. 2017 年 11 月 6 日，曙光光纤根据明君集团指示与泓沛基金、李红星、林志强签订了《〈合作协议〉之解除协议》，约定解除上述合作协议，并约定泓沛基金应向曙光光纤返还 2 亿元定金，且另行支付 2 亿元；同时，李红星、林志强为泓沛基金的债务承担连带保证责任。4. 上述《解除协议》签订后，泓沛基金将上述 2 亿元定金返还给了曙光光纤，但未依约向曙光光纤支付另行应支付的 2 亿元款项。泓沛基金已返还的 2 亿元定金已根据明君集团的安排返还给了明君集团。5. 就上述泓沛基金应付而未付的 2 亿元款项事宜，曙光光纤已根据明君集团指示，以泓沛基金、李红星、林志强等被告向四川高院提起了诉讼。目前此案一审已审结，正处于二审之中。为免生争议，双方本着诚实信用、尊重历史事实的原则签订本协议，以明确双方之间在前述事宜中的权利义务。

第一条、双方确认，曙光光纤在鉴于条款所述的《合作协议》《解除协议》项下的权利义务均由明君集团实际享有和承担；曙光光纤依据《解除协议》享有的所有权益均归属于明君集团所有。第二条、曙光光纤通过法律程序收到本协议约定的“归属于明君集团的权益”所对应款项或资产后，应在随后的3日内将相应款项、资产划付或过户给明君集团或明君集团所指定的主体。如因曙光光纤原因与其划付、过户，则每逾期一日，应按逾期金额、价值的万分之三支付逾期违约金。……第四条、……为保证本协议约定的“归属于甲方的权益”之安全，双方同意，将前述曙光光纤名义持有的对泓沛基金、李红星、林志强等享有的本金为2亿元的应收账款债权及其所有衍生权益质押给明君集团。双方可就此另行签订质押相关法律文件，并办理应收账款质押登记……

同日，明君集团与曙光光纤签订《应收账款质押合同》，第一条、担保的主债权及担保范围。曙光光纤担保的主债权为主合同项下明君集团对曙光光纤享有的全部债权，曙光光纤的担保范围为主合同项下曙光光纤应付的全部款项。第二条、出质的应收账款，2017年11月6日，曙光光纤与泓沛基金、李红星、林志强签订了《〈合作协议〉之解除协议》根据《解除协议》的约定，泓沛基金应向曙光光纤支付2亿元款项及逾期支付的违约金，李红星、林志强为泓沛基金的债务承担连带保证责任。曙光光纤同意以前述对泓沛基金、李红星、林志强合法享有的应收账款以及一切附属权利为明君集团提供质押担保。第三条、本合同签订后，

明君集团有权在中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统办理应收账款质押登记以及其他相关审批、备案手续，曙光光纤应予配合。本合同项下应收账款质押登记的期限为 30 年……

登记时间为 2021 年 4 月 28 日的《中国人民银行征信中心动产担保登记证明—初始登记》（编号 1111 3812 0013 2752 3428）载明，填表人明君集团、交易业务类型应收账款质押，出质人曙光光纤，质权人明君集团，质押财产信息中的主合同金额为 3 亿元、质押财产价值 3 亿元，质押财产描述为“为担保曙光光纤在《协议书》（主合同）项下对明君集团所负债务，曙光光纤将其在《合作协议的解除协议》项下对泓沛基金、李红星、林志强享有的应收账款及其所有衍生权益为对明君集团所负债务提供应收账款质押担保。”上述应收账款质押登记后，曙光光纤、明君集团均未通知泓沛基金、李红星、林志强。

2. 康维律所质权设立情况

2021 年 3 月 2 日，明君集团（甲方一）、曙光光纤（甲方二）与康维律所（乙方）签订《委托代理合同》，与本案有关内容为：“第一条委托事项：甲方委托乙方代理曙光光纤参与其泓沛基金、李红星、林志强合同纠纷一案二审、发回重审一审、二审（如有）以及执行等全部法律程序。第三条律师费及其支付：（一）前期代理费 1. 本协议生效之日起十个工作日内，甲方一次性向乙方支付前期代理费 50 万元。前期代理费均不与本案最终结果相关，亦不在风险代理费中扣除。（二）风险代理费 1. 若本案生效判决文书

确认本案被告应向甲方支付的款项在1亿元以上的，则甲方在收到判决书后十个工作日内，一次性向乙方支付风险代理费200万元；2.除上述第1项中的风险代理费外，甲方根据实际回收的款项金额另行向乙方支付如下风险代理费：（1）对于甲方实际回收款项在1亿元以下（包含本数）的部分，在实际回收款项后十个工作日内，按8%的标准向乙方支付风险代理费（2）对于甲方实际回收款项在1亿元（不含本数）以上的部分，在实际回收款项后十个工作日内，按10%的标准向乙方支付风险代理费。（3）若甲方通过接受资产和/或以物抵债等方式收回款项的，则以甲方收回款项的具体金额为准，按照上述（1）（2）（3）项中约定的期限和比例向乙方支付风险代理费。”

2022年9月30日，康维律所与曙光光纤签订《应收账款质押合同》，约定：“……甲方（康维律所）受乙方（曙光光纤）委托指派律师代理诉泓沛基金、李红星、林志强合同纠纷一案，乙方应按约向甲方支付律师代理费。为担保乙方在主合同项下对甲方所负的债务，乙方同意将自身对第三方享有的应收账款出质给甲方……乙方担保的主债权为主合同项下甲方对乙方享有的全部债权。……乙方对泓沛基金享有一笔本金为2亿元的债权，且李红星、林志强为泓沛基金对乙方所负的债务承担连带保证人。……乙方对次债务人合法享有的债权中的2400万元及对应的从属权利（包括但不限于逾期付款利息、违约金、赔偿金，以下称应收款）出质给甲方，为乙方在主合同项下对甲方所负债务提供质押

担保。”

登记时间为 2022 年 10 月 25 日的《中国人民银行征信中心动产担保登记证明—初始登记》（编号 1988 91589 0024 6218 4212）载明，填表人康维律所、交易业务类型应收账款质押，出质人曙光光纤，质权人康维律所，质押财产信息中的主合同金额为 3 500 万元、质押财产价值 2 亿元，质押财产描述为“曙光光纤与泓沛基金、李红星、林志强于 2017 年 11 月 6 日签订了《〈合作协议〉之解除协议》（以下简称解除协议）。曙光光纤在《解除协议》项下对泓沛基金、李红星、林志强享有一笔本金为 2 亿的应收账款，曙光光纤现将该笔 2 亿元债权中的 2400 万元及相应从属权利出质给康维律所，以担保曙光光纤对康维律所所负债务。同时明君集团作为该笔应收账款的第一顺位质权人，其已向康维律所作出承诺：康维律所就该笔应收账款在任何条件下均优先于明君集团受偿。”上述应收账款质押登记后，曙光光纤、明君集团、康维律所均未通知泓沛基金、李红星、林志强。

3. 粤诺公司受让债权并设立质押的情况

2022 年 10 月 18 日，明君集团（甲方）与粤诺公司（乙方）签订《债权转让协议》。其中“鉴于”部分载明：甲方与曙光光纤于 2021 年 4 月 26 日签订的《协议书》，甲方对曙光光纤享有一笔本金为 2.14 亿元的债权。基于此，双方约定，甲方将其在《协议书》项下对曙光光纤享有的 2.14 亿元债权全部转让给乙方，乙方同意受让该债权。

2022 年 10 月 20 日，粤诺公司（甲方、质权人）与曙光光纤（乙方、出质人）签订《应收账款质押合同》。其中“鉴于”部分载明：1. 612 号判决，乙方对泓沛基金、李红星、林志强享有一笔本金为 2 亿元的债权。2. 2021 年 4 月 26 日，明君集团与乙方签订的《协议书》，明君集团对乙方享有一笔本金为 2.14 亿元的债权。3. 2022 年 10 月 18 日，甲方与明君集团签订了《债权转让协议》，约定明君集团将对乙方享有的 2.14 亿元债权转让给甲方，则乙方对甲方负有 2.14 亿元债务。为担保乙方在主合同项下对甲方所负的债务，乙方同意将自身对第三方享有的相关应收账款出质给甲方。第一条“担保的主债权及担保范围”约定：乙方担保的主债权为主合同项下甲方对乙方享有的全部债权。第二条“出质的应收账款”约定：乙方在 612 号案中对泓沛基金、李红星、林志强享有 2 亿元的债权。乙方同意将上述对次债务人合法享有的 2 亿元债权及对应的从属权利出质给甲方，为乙方在主合同项下对甲方所负债务提供质押担保。

2022 年 10 月 26 日，明君集团（甲方）、曙光光纤（乙方）、粤诺公司（丙方）签订《债权转让及债务清偿协议书》。其中“鉴于”部分载明：1. 根据 612 号判决，乙方对泓沛基金、李红星、林志强享有一笔本金为 2 亿元的债权。2. 根据甲乙双方于 2021 年 4 月 26 日签订的《协议书》，甲方对乙方享有一笔本金为 2.14 亿元的债权，该债权已由乙方在之前提供乙方对泓沛基金、李红星、林志强享有的本金为 2 亿元债权作为担保并办理了质押登记。

3. 截至本协议签订之日，因业务往来，甲方欠丙方 212 913 516. 94 元款项。第 1 条约定：甲方将其在《协议书》项下对乙方享有的 2. 14 亿元债权及附带的担保（质押）权全部转让给丙方，以清偿丙方对甲方享有的 212 913 516. 94 元的债权，本次债权转让从本协议签订之日起生效。本协议签订后，甲丙双方之间的债权债务关系即全部终结，丙方取得对乙方的 2. 14 亿元债权。第 2 条约定：对于丙方通过前款约定取得的对乙方 2. 14 亿元的债权，乙方以转让其在 612 号案项下对泓沛基金、李红星、林志强享有的 2 亿元债权及全部从属权利的方式清偿乙方对丙方所负的全部债务，本次债权转让从本协议签订之日起生效。本协议签订后，丙方即取得 612 号判决项下对泓沛基金、李红星、林志强享有的债权及全部从属权利，乙方对丙方通过本协议第 1 条从甲方受让取得的对乙方的债权清偿完毕。

中国人民银行征信中心登记时间为 2022 年 11 月 1 日的《动产担保登记证明—初始登记》（编号：2002 5031 0024 7906 7836）载明，填表人为粤诺公司、交易业务类型为应收账款质押，出质人为曙光光纤，质权人为粤诺公司，质押财产信息中的主合同金额为 3 亿元、质押财产价值 3 亿元。

中国人民银行征信中心登记时间为 2022 年 11 月 3 日的《动产担保登记证明—注销登记》（编号：1111 3812 0024 8302 1599）载明，填表人为明君集团，注销原因为主债权消灭，注销说明载明登记证明编号为 1111 3812 0013 2752 3248 的登记已注销。

（四）粤诺公司、曙光光纤与明君集团之间债权债务及关联情况

粤诺公司成立于2020年4月20日，初始注册资本为500万元，股东为赵金群，认缴出资额为500万元。2020年8月16日，变更注册资本为20万元，股东为赵金群，认缴出资额为20万元。2023年2月28日变更有限责任公司（自然人独资）为有限责任公司，注册资本为400万元，股东赵金群认缴出资20万元，成都云乐源科技有限公司出资380万元。2023年7月28日变更有限责任公司为有限责任公司（港澳台法人独资），投资人为金融集团环球有限公司认缴出资400万元。

明君集团成立于1998年9月9日，法定代表人徐小文，注册资本1.2亿元。股东徐明军认缴出资11765万元，认缴出资时间2006年5月25日，实缴出资11765万元，出资时间2006年5月25日，实缴出资方式货币。股东徐小文认缴出资235万元，认缴出资时间2007年7月19日，实缴出资235万元，出资时间2007年7月19日，实缴出资方式货币。

曙光光纤成立于1998年11月24日，法定代表人曾大章，注册资本10010万元。

2020年11月18日至2022年8月12日期间，明君集团与粤诺公司之间存在多笔转款，备注为“往来款”“货款”“代发工资”“基金”等。明君集团转给粤诺商贸的金额为258229878.65元，粤诺商贸转给明君集团的金额为587530010.00元，转账差

额为 329 300 131.00 元。

2022 年 8 月 31 日，粤诺公司与明君集团签订《借款协议》，约定：一、借款金额及利息。本协议项下借款金额为自 2020 年 10 月 11 日第一笔借款发生日至 2022 年 8 月 30 日止，经双方财务对账后签订的确认函借款本金人民币 329 300 131 元，双方约定借款年利率为 15%，利息计算方式从每笔借款本金发生之日的次日开始计息，直至还清日止。二、借款期限。借款期限 3 年，自 2020 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 10 日。借款期限起始日与出借款实际付款日不一致时，以出借款实际付款日的日期为准。三、借款用途。用于乙方公司经营。……

（五）粤诺公司申请执行及泓沛基金异议的情况

2022 年 11 月 3 日，康维律所代理粤诺公司向四川高院提交了《强制执行申请书》申请执行 612 号判决，后该所终止代理。

2022 年 11 月 9 日，泓沛基金向四川高院提交了《李红星、林志强履行生效民事判决的情况说明》及相应的证明文件，证明已履行完毕 2 亿元的支付义务。2022 年 11 月 14 日，粤诺公司向四川高院提交《撤回申请书》，决定撤回 2022 年 11 月 3 日提交的全部材料。

2022 年 11 月 23 日，粤诺公司再次向四川高院申请执行 612 号判决。该院于 2022 年 11 月 25 日立案，案号（2022）川执 18 号。执行中，被执行人泓沛基金于 2022 年 11 月 29 日向该院提交《请求驳回粤诺公司强制执行请求的申请书》。

2022 年 12 月 8 日，泓沛基金向四川高院提交《执行异议申请书》，请求中止（2022）川执 18 号案的执行，并驳回粤诺公司的执行申请。该院当日立案受理，案号（2022）川执异 7 号。

2022 年 12 月 27 日，粤诺公司向四川高院提交《撤回强制执行申请书》，撤回强制执行申请。同日，该院作出（2022）川执 18 号执行裁定，终结（2022）川执 18 号案的执行。

2022 年 12 月 29 日，四川高院作出（2022）川执异 7 号执行裁定，该案终结审查。

（六）明君集团及曙光光纤在执行法院涉执行案件情况

2022 年 10 月 18 日前，明君集团虽有涉诉案件，但无作为被执行人案件，有其作为申请执行人的执行案件，明君集团未被列为失信被执行人。

2019 年 8 月 12 日，恒丰银行向本院申请执行曙光光纤，系本院首件曙光光纤作为被执行人案件。2021 年 4 月 26 日时，曙光光纤已在本院有多件被列为被执行人的案件，执行标的近 3 亿元。2022 年 11 月 9 日，本院作出《履行到期债务通知书》时，曙光光纤作为被执行人在本院共计有执行案件 30 余件，执行标的近 6 亿元，申请执行人均为一般债权人。

本院认为，根据各方当事人的诉辩意见，本案争议焦点为：

一、程序问题即本案是否应纳入执行异议之诉审理及审理范围应如何界定？

1. 案外人提起本案异议是否超出法定时限？

2. 粤诺公司对案涉债权所享有的权益应通过何种程序予以救济？

3. 粤诺公司提起反诉是否属于执行异议之诉审理范围？

二、实体问题即粤诺公司对案涉债权是否享有足以排除执行的权益？

1. 李红星、林志强的履行行为是否导致粤诺公司权利消灭？

2. 粤诺公司就案涉债权所享有的质权是否合法有效？

(1)明君集团对案涉债权是否享有合法有效的质权？

(2)粤诺公司与明君集团、曙光光纤的债权转让是否合法有效？

(3)粤诺公司对案涉债权是否享有合法有效的质权？

针对前述争议问题，本院评述如下：

（一）关于程序问题即本案是否应纳入执行异议之诉审理及审理范围应如何界定的问题。

1. 关于案外人提起本案异议是否超出法定时限的问题

案外人提起本案异议未超出法定时限。理由：案外人执行异议之诉针对的是执行行为所指向的执行标的，目的是排除对特定执行标的的强制执行行为。依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第六条第二款规定：“案外人依照民事诉讼法第二百三十四条规定提出异议的，应当在异议指向的执行标的执行终结之前提出；执行标的由当事人受让的，应当在执行程序终结之前提出”，据此，对案外人提出该类执行异

议的期限，以不动产、动产和银行类财产等执行标的的受让为标准，分为两种情况，一是当执行标的由当事人以外的第三人受让时，应当在执行标的执行终结前提出；二是当执行标的由当事人受让时，应当在执行程序终结前提出。本案中，粤诺公司提起异议指向的执行标的为曙光光纤对泓沛基金、李红星、林志强 612 号判决享有的 2 亿元到期债权。李红星、林志强依据本院作出的《履行到期债务通知书》，直接以金钱方式支付给申请执行人恒丰银行，系申请执行人受让了该执行标的。且恒丰银行作为申请执行人的案件，即（2019）执恢 470 号现为终结本次执行，不是执行程序终结。故粤诺公司提出的异议请求未超出请求期限。恒丰银行诉称案涉到期债权已执行完毕，本案不属执行异议之诉审理范围的诉请无充分事实和法律依据，本院不予支持。就该问题已由四川高院于 2023 年 4 月 25 日作出（2023）川执复 99 号执行裁定论述清楚，并指令本院对本案按照执行异议之诉程序进行审查。本案审理中，恒丰银行亦明确表示虽有不同意见，但尊重四川高院生效裁定认定。故案外人提起本案执行异议未超出法定时限。

2. 关于粤诺公司对案涉债权所享有的权益应通过何种程序予以救济的问题。

粤诺公司对案涉债权所享有的权益应通过执行异议之诉程序予以救济。理由：本案中，粤诺公司主张其作为案涉到期债权的质权人享有足以排除执行的权益。虽案外人所享有的质权一般情况下并不足以排除强制执行，仅可以在法院对质押财产或留置

财产的强制变价符合剩余主义要求的情形下通过参与分配路径来主张优先受偿权。但应收账款属于到期债权的，在对到期债权强制执行时，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十九条第一款和《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第45条的规定，法院可以作出冻结裁定并向第三债务人发出履行通知，其内容包括第三债务人“直接向申请执行人履行其对被执行人所负的债务，不得向被执行人清偿”。在此情形下，质权人并无参与分配并主张优先受偿的机会，因此有必要允许其提起执行异议，请求排除强制执行，以维护自身的优先利益。本案中，李红星、林志强作为案涉到期债权的债务人，已自觉履行了生效判决确定义务。粤诺公司已无参与分配并主张优先受偿的机会，其只能通过执行异议之诉主张权利。

3. 关于粤诺公司反诉诉请确权及向其返还款项并支付资金占用利息是否属于执行异议之诉审理范围的问题。

粤诺公司提起的反诉不属于执行异议之诉的审理范围。理由：依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十条第二款“案外人同时提出确认其权利的诉讼请求的，人民法院可以在判决中一并作出裁判”、第三百一十一条“对申请执行人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，按照下列情形分别处理：（一）案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决准许执行该执行标的；（二）案外人就执

行标的享有足以排除强制执行的民事权益的,判决驳回诉讼请求”及《最高人民法院关于审理执行异议之诉案件适用法律问题的解释》第五条“案外人提起执行异议之诉并以被执行人等为被告提出返还原物、返还价款或者交付标的物、办理转移登记手续等给付请求的,人民法院可以合并审理,法律另有规定不宜合并审理的,应当分别立案”的规定,仅案外人执行异议之诉中案外人可以请求确权和提出给付诉求,申请执行人异议之诉需许可执行诉讼,依法仅能审理是否应准许执行,故粤诺公司的反诉诉请均不属于申请执行人执行异议之诉的审理范围。

(二) 关于粤诺公司对案涉债权是否享有足以排除执行权益的问题。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条规定:“案外人或者申请执行人提起执行异议之诉的,案外人应当就其对执行标的享有足以排除强制执行的民事权益承担举证证明责任。”因此,执行异议之诉案件审理的重点在于,案外人是否能够举证证明其对执行标的所享有的实体权益足以排除人民法院强制执行。“足以排除强制执行的民事权益”主要包括所有权以及能够排除强制执行的其他合法权益。就排除强制执行而言,实际是民事权益优先性的比较。本案中,粤诺公司主张其对案涉债权享有足以排除执行的权益,则应当举证证明其对案涉债权享有合法的优先权益。本院从以下方面分别进行阐述:

1. 关于李红星、林志强的履行行为是否导致粤诺公司权利消灭的问题。

次债务人的履行行为仅导致应收债权消灭，不影响本案审理案涉应收账款的优先受偿顺序。理由：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第六十一条第三款规定：“以现有的应收账款出质，应收账款债务人已经向应收账款债权人履行了债务，质权人请求应收账款债务人履行债务的，人民法院不予支持，但是应收账款债务人接到质权人要求向其履行的通知后，仍然向应收账款债权人履行的除外。”本案中，李红星、林志强收到本院（2021）川 01 执恢 470 号之二、之三《履行到期债务通知书》后，按前述通知直接将执行标的向恒丰银行履行。此时，由于设定质押没有通知债务人，曙光光纤对李红星、林志强享有的由 612 号判决确定的债权因履行而消灭。由此产生的后果是曙光光纤、明君集团以及粤诺公司均不能请求李红星、林志强再次履行。但是，应收债权和应收账款应当区别为两个概念，应收债权系权利人请求义务人为金钱给付义务的请求权，应收账款系应当收取的款项。应收账款质押系以履行债务的款项质押，而非以请求权质押。综上，虽然曙光光纤对李红星、林志强享有的由 612 号判决确定的债权因履行而消灭，但应收账款所指向的款项仍然存在，该款项是否应由粤诺公司优先受偿仍属本案审理的焦点问题。恒丰银行主张应收债权的消灭导致应收账款质权消灭没有法律依据。

执行法院要求债务人直接将案涉债权向恒丰银行履行，实质属于强制将案涉债权转让给恒丰银行。此时，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第六十六条第一款“同一应收账款同时存在保理、应收账款质押和债权转让，当事人主张参照民法典第七百六十八条的规定确定优先顺序的，人民法院应予支持”及《中华人民共和国民法典》第七百六十八条“应收账款债权人就同一应收账款订立多个保理合同，致使多个保理人主张权利的，已经登记的先于未登记的取得应收账款；均已经登记的，按照登记时间的先后顺序取得应收账款；均未登记的，由最先到达应收账款债务人的转让通知中载明的保理人取得应收账款；既未登记也未通知的，按照保理融资款或者服务报酬的比例取得应收账款”的规定，应当由已经登记的先于未登记的取得应收账款。故，是否通知债务人不影响已登记的质权人取得应收账款。只有在均未登记的情况下，才按照转让通知的先后顺序清偿。

综上，恒丰银行主张，案涉应收账款已因李红星、林志强依照法律规定的履行以及具有法定债权人身份的恒丰银行的受领而消灭，质权也随之消灭无充分事实和法律依据，本院不予支持。

2. 关于粤诺公司就案涉债权所享有的质权是否合法有效的问题。

（1）关于明君集团对案涉债权是否享有合法有效质权的问题。

明君集团对案涉债权享有合法有效的质权。理由：《中华人民共和国民法典》第一百五十四条规定：“行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。”这里所指的恶意串通，是指合同的双方当事人非法勾结，为谋取私利，而共同意图损害国家、集体或者第三人利益。恶意串通的构成要件，当事人在主观上具有违法性，目的是获取非法利益。客观上，双方从事的民事法律行为损害了国家、集体或者第三人的利益。由于恶意属于当事人双方之间的主观心理活动，隐藏于双方当事人内心，所以一般需要从合同双方当事人履行合同的客观行为来进行分析，进而判断当事人的主观真意。

结合上述法律规定及本案具体案情，根据 612 号判决载明事实可知，明君集团出让汇源通信股权后，为回购前述股权，由明君集团与泓沛基金等相关主体经多次磋商，指定曙光光纤与泓沛基金签订《合作协议》，因后续发生纠纷又通过多次谈判达成一致由曙光光纤与泓沛基金、林志强、李红星签订《合作协议的解除协议》。《中华人民共和国民法典》第九百二十七条规定：“受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。”明君集团基于与曙光光纤之间的委托关系，为保障委托权益的实现，于 2021 年 4 月 26 日与曙光光纤签订《协议书》再次明确其与曙光光纤之间的委托关系及对案涉债权所享有的权利，约定曙光光纤收到案涉“归属于明君集团的权益”所对应款项或资产后，应在随后的 3 日内将相应款项、资产划付或过户给明君集团或明君集团所指定的主

体。此时，明君集团并无所谓大量进入执行的案件，曙光光纤虽在《协议书》签订时存在作为被执行人的执行案件，但其本身系基于明君集团委托自2017年就介入612号判决所涉纠纷。明君集团与曙光光纤之间的委托关系形成之时远早于曙光光纤2019年起因自身财务状况恶化，对外负债无力清偿的时间。前述《协议书》签订时间虽晚于委托事务的发生时间，但考虑双方之间委托事务的实际履行情况，且已经612号判决确认“曙光光纤系明君集团的指定交易方”。应当认定双方之间在曙光光纤债务缠身之前就已形成合法有效的委托合同关系。双方委托关系形成之时不存在为谋取私利，而共同意图损害国家、集体或者第三人利益的主观违法性，双方之间就案涉债权所签《协议书》未实际损害国家、集体或者第三人的利益，亦不存在违反法律及行政法规的禁止性规定情形，应属有效。

《中华人民共和国民法典》第四百四十条第一款第六项规定：“债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：……（六）现有的以及将有的应收账款；……”，第四百四十五条第一款规定：“以应收账款出质的，质权自办理出质登记时设立。”本案中，2021年4月26日，明君集团与曙光光纤签订《协议书》明确明君集团基于委托关系实际享有和承担曙光光纤在鉴于条款所述的《合作协议》《解除协议》项下的权利义务，曙光光纤依据《解除协议》享有的所有权益均归属于明君集团所有。为保证协议约定的“归属于甲方的权益”安全，曙光光纤将案涉债权质押给明君集团并

办理应收账款质押登记。虽此时，曙光光纤对外负债，但其为保障基于委托关系应由明君集团所享有的权益实现，以案涉债权设定质押并未违反法律强制性规定，明君集团对案涉债权所享有的质权已经依法设立。

（2）关于粤诺公司与明君集团、曙光光纤的债权转让是否合法有效的问题。

粤诺公司与明君集团、曙光光纤的债权转让合法有效。理由：自2020年10月11日至2022年8月30日止，明君集团与粤诺公司之间存在多笔款项往来。经双方财务对账后确认函借款本金为人民币329 300 131元。2022年8月31日，粤诺公司与明君集团就前述借款重新签订《借款协议》确认债权债务关系及相应责任负担。从形式上看，签订合同行为是双方真实意思表示，没有违反法律的规定，符合借贷行业惯例，应属有效合同。2022年10月18日，明君集团与粤诺公司签订《债权转让协议》初步约定，明君集团将其在《协议书》项下对曙光光纤享有的2.14亿元债权全部转让给粤诺公司。2022年10月26日，612号判决向各方当事人送达生效。同日，明君集团、曙光光纤、粤诺公司就签订《债权转让及债务清偿协议书》，明确因业务往来，明君集团欠粤诺公司212 913 516.94元款项，故将其在《协议书》项下对曙光光纤享有的2.14亿元债权及附带的担保（质押）权全部转让给粤诺公司用以清偿前述债务。期间，明君集团作为委托合同的权利人及案涉债权的质押权人对外虽有个别涉诉案件，但并非失信被执行

人。虽曙光光纤此时已对外负有大量普通金钱债务进入执行，但其将已被明君集团设定质押的债权以债权转让方式实现明君集团、曙光光纤、粤诺公司三方之间的债权债务抵消，符合商事便利化和合法性原则。明君集团、曙光光纤与粤诺公司之间既不存在股权投资关系，亦不存在股东同时任职的混同关系，更不存在实际实控人为同一人的间接控制关系。各方当事人均不存在为谋取私利，而共同意图损害国家、集体或者第三人利益的主观违法性，所签《债权转让协议》《债权转让及债务清偿协议书》均未实际损害国家、集体或者第三人的利益，亦不存在违反法律及行政法规的禁止性规定情形，应属有效。虽三方当事人仍约定由曙光光纤以转让其在 612 号案项下对泓沛基金、李红星、林志强享有的 2 亿元债权及全部从属权利的方式清偿明君集团对粤诺公司所负的全部债务。但此时的转让系为了便于粤诺公司直接对 612 号判决申请执行而实现其享有优先权的质权采取的措施，并不当然导致其主债权或优先权的丧失。

（3）关于粤诺公司对案涉债权是否享有合法有效的质权的问题。

粤诺公司对案涉债权享有合法有效的质权。理由：《中华人民共和国民法典》第五百四十七条规定：“债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记手续或者未转移占有而受到影响。” 2022 年 10 月 18 日，明君集团、粤诺

公司签订《债权转让协议》将前者基于委托关系对曙光光纤享有的债权转让给粤诺公司用以抵销明君集团所欠粤诺公司债务，则案涉债权的质押权作为与主债权有关的从权利一并由受让人粤诺公司取得。2022年10月20日，粤诺公司与曙光光纤即签订了《应收账款质押合同》，并于2022年11月1日就案涉债权质押在中国人民银行征信中心登记。恒丰银行主张粤诺公司受让权利性质仅为债权，不具有优先性于法无据，本院不予支持。

2022年10月26日，明君集团、曙光光纤、粤诺公司签订的《债权转让及债务清偿协议书》约定，该协议签订后，明君集团受让的《协议书》项下全部债权清偿完毕；明君集团和粤诺公司2.12亿元债权债务清偿完毕；粤诺公司受让案涉债权。仅从文义解释及合同目的即可看出，此时所谓“明君集团受让的《协议书》项下全部债权清偿完毕”系指粤诺公司受让案涉债权后，由粤诺公司享有《协议书》项下全部债权，明君集团不再就案涉债权享有益权故视为清偿完毕。因应收账款质押并无直接变更登记程序，明君集团、曙光光纤及粤诺公司采用先由粤诺公司作为质权人就案涉债权质押办理质押登记后再由明君集团注销在前的质押登记的方式变更从权利符合法律规定，不因明君集团在后的质押注销行为导致案涉质权已实质消灭的法律后果。恒丰银行主张因明君集团基于委托对曙光光纤所享有的主债权已清偿且质押登记已注销而粤诺公司对案涉债权的质押自始未设立的主张无充分事实和法律依据，本院不予支持。

综上，恒丰银行主张粤诺公司、明君集团、曙光光纤为关联关系，债权转让及质押登记不具有真实性，实质为三方恶意串通、相应法律行为均为无效的诉请无充分事实和法律依据，本院不予支持。根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第55条第二款规定，粤诺公司作为案涉债权的质权人，应优先于恒丰银行的一般金钱债权受偿。粤诺公司对案涉债权享有足以排除执行的权益。

综上所述，粤诺公司作为案涉债权的质权人对案涉债权享有足以排除执行的权益。恒丰银行诉请继续执行案涉债权无充分事实和法律依据，本院不予支持。粤诺公司反诉请求撤销《到期债权履行通知书》及确认其对案涉债权享有质权、恒丰银行向其返还款项并支付资金占用利息不属于申请执行人执行异议之诉审理范围，本院不予审理。依照《中华人民共和国民法典》第一百五十四条、第四百四十条、第五百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第六十一条，《最高人民法院关于审理执行异议之诉案件适用法律问题的解释》第五条，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第四十五条、第五十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百零八条、第三百一十条、第三百一十一条、第三百一十二条、第

四百九十九条规定，判决如下：

一、驳回恒丰银行股份有限公司成都分行的全部诉讼请求；

二、驳回成都粤诺商贸有限公司的全部诉讼请求。

本诉案件受理费 928 870 元，由恒丰银行股份有限公司成都分行负担。成都粤诺商贸有限公司预交的反诉案件受理费 928 870 元，本院予以退回。

如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院。

审	判	长	夏小璐
审	判	员	杨亚朋
审	判	员	蒋登祝



书 记 员 张 琴